

0041235-35.2016.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/10/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2076/2016 -

103º Distrito Policial - Cohab 2 - Itaquera, 228/2016 - 103º Distrito Policial -

Cohab 2 - Itaquera

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAMILA DOS SANTOS RIBAS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA HELENA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0041235-35.2016.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0041235-35.2016.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2076/2016 -

103º Distrito Policial - Cohab 2 - Itaquera, 228/2016 - 103º Distrito Policial -

Cohab 2 - Itaquera

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAMILA DOS SANTOS RIBAS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS

Vistos,

CAMILA DOS SANTOS RIBAS, qualificada nos autos, foi denunciada e está sendo processada como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 19 de maio de 2016, na Rua Luis Medeiros da Silva, número 120, José Bonifácio, nesta cidade e comarca, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 2,04g de cocaína e 2 gramas de "crack", sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fls.01/02).

A ré foi presa em flagrante (fls. 01), sendo a prisão relaxada (fls. 40/45.) A denúncia foi recebida (fls. 57/59). A ré foi citada (fls. 73) e apresentou resposta à acusação (fls. 82). Foi ratificado o recebimento da denúncia (fls.88/89).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas, ao passo que a ré foi declarada revel.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público e a Defesa pleiteou a improcedência da ação,

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão estatal punitiva é improcedente.

A materialidade delitiva foi devidamente demonstrada por meio do auto de exibição e apreensão de fls. 13/14, do laudo de constatação de fls. 23/24.

Todavia, não sobreveio exame químico-toxicológico e da prova oral colhida em Juízo, também não sobreveio prova da autoria.

A ré não foi ouvida em juízo. Na delegacia, exerceu o direito constitucional ao silêncio (fls. 07).

O policial civil Milton Massuru Nakayama relatou, em suma, que o local dos fatos é pinto de tráfico, mas que não se lembra da ocorrência e nem da ré (cf. mídias digitais armazenadas em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

Silvio Cassiano Wittener Pereira, também policial civil, não se lembra do que houve (cf. mídias digitais armazenadas em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

Assim, verifica-se que os elementos colhidos durante a instrução processual não forneceram provas suficientes para uma condenação, mostrando-se frágeis.

Como é cediço a prova no processo penal deve ser suficientemente firme no sentido da ocorrência dos fatos e da autoria. Em não sendo, há de ser aplicada a máxima in dubio pro reo, garantindo-se, assim, o respeito aos direitos individuais e ao estado democrático de direito.

Como bem salientaram o digno membro do Ministério Público e a defesa do acusado, não se extrai do conjunto probatório a certeza necessária da autoria delitiva.

Posto isso, a absolvição da acusada é medida de rigor.

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta julgo IMPROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, a fim de ABSOLVER a ré CAMILA DOS SANTOS RIBAS, qualificada nos autos, das acusações que lhe são feitas, com fulcro no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Custas na forma da lei.

Oportunamente, archive-se, com as anotações e comunicações pertinentes.

P.I.C.

São Paulo, 19 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA